KOPIE

WARTUNGSVERTRAG FÜR LIZENZIERTE SOFTWARE + SYSTEME

Vertrags-Nr: GITHS087 Kunden-Nr. FC-ID: 20094

ZWISCHEN

KRANKENHAUS NORDWEST GMBH (IM FOLGENDEN: „KUNDE")

Adresse: Technische Abteilung, Steinbacher Hohl 2-26, D-60488 Frankfurt/Main
Telefon: +49 (0) 69 7601
Ordnungsgemäß vertreten durch: Wolf-Rüdiger Heilmann Funktion: Wirtschaftsleiter

und

GE Healthcare GmbH (im folgenden: „GEHC")

Adresse: Beethovenstrasse 239, D-42655 Solingen
Telefon: 0049 (0) 7348 9861 140
Hotline-Call-Nummer: Innerhalb der Standardservicezeiten (Mo. - Fr. von 08:00 bis 17:00) 00800 43432525
Außerhalb der Standardservicezeiten : 0049 (0) 7348 7348 9861 195

Ordnungsgemäß vertreten durch: Herrn Gerwald Steiger Funktion: Service Manager Central Europa

Der Kunde und GEHC vereinbaren hiermit Folgendes:
Der Wartunsgvertrag besteht aus dem vorliegenden Vertragstext und den Anlage 1-4. Im Falle sich widersprechender Dokumente gilt die folgende Reihenfolge :

Dieser Vertragstext bestehend aus den Seiten 1-8
Anlage 1 : Aufstellung der zu wartenden Systemkomponenten (HW und SW)
Anlage 2 : Aufteilung der Gesamtvergütung pro Jahr aufgeschlüsselt
Anlage 3 : Kundenkontaktdaten
Anlage 4 : Dienstleistungstabelle

Gewähltes Servicemodell:	Inkrafttreten des Vertrages:
Harmony Essential	01.07.2012
	Vertragslaufzeit:
	☒ 1 Jahr ☐ 3 Jahre ☐ 5 Jahre

Gesamtjahresvergütung ab siehe Anlage 2 nach SW und HW aufgeschlüsselt.

Zahlungsbedingungen: ☐monatlich (+3%) ☐ quartalsweise (+2%) ☐jährlich

Rechnungsanschrift: Krankenhaus Nordwest GmbH, Technische Abteilung, Steinbacher Hohl 2-26, D-60488 Frankfurt/Main

Währung: € (Euro)

Gerichtsstand: Frankurt / Main

Für den Kunden:	.....	.....	.....
Name (gedruckt)	Kunde	Kunde	Ort, Datum
Für GEHC:	.....	.....	.....
Name (gedruckt)	Gerwald Steiger	Sven Bitterle	Ort, Datum

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

KOPIE

Harmony



Systemverfügbarkeit 98,2 (für systemkritischen Komponenten 99,8% mit Option ASM)			
Reaktionszeiten mit der Option ASM	Hotline-Unterstützung	Fernwartung	Vor-Ort-Service Mo. - Fr.
durchschnittlich	< 30 Min	< 30 Min	4 h
Maximal (innerhalb der Standard Servicezeiten)	2 h	2 h	8 h
Wiederherstellung für systemkritische Komponenten (Server, Schnittstellen)			max. 24 H
Servicezeiten Mo. - Fr.	08:00 - 17:00 h	08:00 - 17:00 h	08:00 - 17:00 h
ASM Servicezeiten Mo – So, Feiertage	00:00 - 24:00 h	00:00 - 24:00 h	00:00 - 24:00 h

1.	Inklusivleistungen
1.01	Software - Updates
1.02	Software - Upgrades
1.03	Reduzierte Wartungssätze gemäß Anlage 4
1.04	Hotline-Unterstützung
1.05	Fernwartung
1.06	7x24x4 Std-Vor-Ort-Service Serverkomponenten Mo-So Active System Management und Uplift der Verfügbarkeit auf 99,8% für das Bildmanagementsystem
1.07	Arbeitszeit und Reisekosten während der Standard Servicezeiten
1.08	Planmäßige Wartungen
1.09	Ersatzteile für die Serverkomponenten
1.10	HW Support für Workstations
1.11	HW Support für Befundmonitore

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

2.	Optionale Leistungen		
2.01	Verlängerte Standard Servicezeit für Software Updates (Mo.-Fr., 17:00-22:00 Uhr und Wochenende)	Jährlich 13.500,00€ Für die Dienstleistung der Durchführung von Software Updates / Upgrades, Patches etc. Außerhalb der Standard Servicezeiten und am Wochenende	☐
2.02	2Tage Applikationsschulung	Jährlich xxxxx	☐
2.03	2 Tage pro Jahr technische Systemadministratorenschulung	Jährlich xxxxxx	☐
2.04	Vor-Ort Technikerbetreuung 30 Tage pro Jahr	Jährlich 33.000,00€	☐
2.04 A	Vor-Ort-Technikerbetreuung 250 Tagen im Jahr	jährlich 108.000 00€	☐
2.05	Jährliche Monitorkonstanzprüfung der Befundmonitore Eizo (xxxxxx Monitore)	pro Monitor 120,00€	☐
Kündigungsfrist		Dieser Wartungsvertrag hat eine Laufzeit von 1 Jahr. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Vertragsjahr, sofern er nicht zum Ende des ersten Vertragsjahres bzw. der betreffenden darauffolgenden Vertragsjahre unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten schriftlich vom Krankenhaus Nordwest GmbH gekündigt wird GEHC kann erstmals zum Ablauf des dritten Vertragsjahres innerhalb der 3monatigen Frist den Vertrag kündigen.	

1. GE erbringt folgende Inklusivleistungen

1.01 Software Updates
Unter Software Updates ist die konstante Weiterentwicklung und Fehlerkorrektur der Software innerhalb einer Hauptversion zu verstehen. Eine Hauptversion ist gekennzeichnet durch die erste Nummer im Release (z.B. Centricity RIS/PACS 3.7x auf Centricity RIS/PACS 3.9x). GE Healthcare stellt dem Kunden im Rahmen des Vertrages Software Updates kostenfrei zur Verfügung. GE Healthcare übernimmt in Absprache mit dem Kunden das Einspielen der neuen Software auf Servern und PC´s innerhalb der Standard Servicezeiten (Mo.-Fr.08:00-17:00 Uhr) .

1.02 Software Upgrades
Diese Option enthält sowohl Software Upgrades als auch Release Wechsel (z.B. Centricity RIS/PACS 3.x auf Centricity RIS/PACS 4.x) GE Healthcare übernimmt die Bereitstellung und Installation der Software. Von dieser Option nicht erfasst sind allenfalls notwendige Hardwareerweiterungen und/ oder -anpassungen.

1.03 Reduzierte Wartungssätze
GE Healthcare erbringt die in Anlage 4 aufgeführten Service-Dienstleistungen zu den dort genannten reduzierten Wartungssätzen.

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

1.04 Hotline Unterstützung
GE Healthcare stellt der Krankenhaus Nordwest GmbH eine deutschsprachige Hotline mit Dienstsitz in Dornstadt zur Verfügung. Der Kunde kann das Problem unter Angabe seiner Systemnummer via Telefon und Email (hcitservice@ge.com) melden und bekommt innerhalb der garantierten Reaktionszeiten die erforderliche Unterstützung.

Für jedes Problem wird grundsätzlich eine eindeutige Call Nummer generiert, und dem Kunden unverzüglich mitgeteilt. Sollte das Problem remote nicht lösbar sein, so wird seitens GE Healthcare ein ortsansässiger Techniker mit der Lösung des Problems beauftragt. Die Hotline in Dornstadt nimmt die Anfrage auf, führt eine Qualifikation durch, und leitet die Aufgabe an die jeweiligen Fachteams (siehe Punkt 1.05 Fernwartung) weiter.

1.05 Fernwartung
Fernwartung bedeutet, dass ein Team hochqualifizierter Spezialisten gemeldete Probleme übernimmt und zeitnah remote bearbeitet. Dies umschließt sowohl technische Probleme, als auch Fragen zur Bedienung der Applikation.

1.06 7x24x4 h Vor Ort Service für Serverkomponenten (168 h / Woche)
Bei systemkritischen Fehlern ist eine Vor Ort Abdeckung durch den Lieferanten der Hardware sicher gestellt. Für die Definiton des « kritischen Fehlers » gelten die allgemeinen Vertragsbedigungen für die Systemwartung von GE.
Ein systemkritischer Fehler liegt dann vor, wenn eine oder alle der folgende Funktionen nicht mehr erfüllt werden können:

- PACS System:
  - wenn bei der Bildverteilung über den PACS Webserver keiner der Webclients Untersuchungen (Bilder) aufrufen kann oder
  - wenn bei der Funktionalität der Bildarchivierung von den Modalitäten keine Modalität in der Lage ist, Untersuchungen (Bilder) auf dem PACS Server zu speichern oder
  - wenn bei Befundworkstations es nicht möglich ist, Untersuchungen (Bilder) an mehr als 50% der Befundworkstation pro Standort aufzurufen
  - Aufrufen von Bildern bei klinischen Rapporten

- RIS System:
  - Wenn mehr als 50% der lizenzierten RIS Anwender pro Standort nicht in der Lage sind, die wichtigsten Funktionalitäten zu nutzewn oder die wichtigsten Module nicht funktionieren.

- Backup:
  - Bei fehlerhaften oder nicht durchgeführten Backup, die in der Verantwortung von GE liegen, wird ab dem 3.Tag dies als systemkritischer Fehler eingestuft und es können pro Tag 5 Std. Ausfallzeit angerechnet werden.

Keine kritische Funktionsstörung liegt vor, wenn die vorstehend genannten Störungen durch Umgehungslösungen behoben werden können oder wenn sie auf anderen Ursachen beruhen als auf dem System oder den von GE Healthcare hiernach gelisteten Wartungsdiensten beruhen.

GE unterstützt den Lieferanten dabei in folgenden Bereichen :

- Fehlerqualifikation
- Call Eröffnung beim jeweiligen Lieferanten und Weiterleitung an die nächsthöhere Stufe
- Bei den SLA's mit den jeweiligen Lieferanten

Active System Management und planmäßige proaktive Wartungen
GE Healthcare stellt hierbei die folgenden Leistungen zur Verfügung:

- Kontinuierliche Überwachung von systemkritischen Komponenten via ASM

Durch die Installation von Software Agenten auf den Serversystemen wird eine grosse Anzahl von systemkritischen Parametern überwacht. Bei Überschreitung eines definierten Schwellwertes wird automatisch ein Alarm erzeugt, und an die Fernwartung (siehe Punkt 1.05) übermittelt. Das Fachpersonal der Fernwartung analysiert und qualifiziert diese Meldung. In Abhängigkeit eines möglichen Fehlers werden die entsprechenden Maßnahmen gestartet. Ist zur Fehlerbehebung eine Einschränkung oder Mitwirkung des Kunden erforderlich, so wird dieser umgehend informiert. Im Falle eines Hardware Fehlers übernimmt GE Healthcare die Einsatzplanung und Koordination mit dem Lieferanten.

- Auswertung der täglichen Systemreports

Das Aktive System Management generiert tägliche Reports über das System. Diese Reports werden täglich kontrolliert, und bei Bedarf proaktiv die entsprechenden Korrekturmaßnahmen ergriffen.

Ist ein Software Update erforderlich, so werden die Termine für das „Einspielen" mit dem Kunden abgestimmt und durchgeführt.

Gleichzeitig stellt GE Healthcare die notwendigen Wartungsarbeiten sicher, die gemäß Empfehlung der Hersteller durchzuführen sind. Hierbei orientiert sich GE Healthcare am jeweils aktuellen technischen Standard.

In Verbindung mit dem ASM bietet GE Healthcare einen 7x24 h Remote Support. Dieser wird wie folgt aktiviert.

- Bei Vorliegen eines kritischen Fehlers generiert das ASM System einen Alarm. Der Techniker wird daraufhin selbständig aktiv und und gibt über die seitens des Kunden bereitgestellte Nummer Rückmeldung

Der Kunde kann bei kritischen Systemfehlern auch folgende Rufnr. wählen: +49.7348.9861.195. Der deutschsprachige Bereitschaftstechniker übernimmt diesen Call und beginnt mit den entsprechenden Maßnahmen.

1.07 Arbeitszeit und Reisekosten
Die Reisekosten sind innerhalb der Standard Servicezeiten (8.00 – 17.00 Uhr) im Servicepreis enthalten. Außerhalb der Standard Servicezeiten gelten für die Begleichung der Reiskosten die in Anlage 4 reduzierten Wartungssätze (siehe auch Punkt 1.03).

1.08 planmäßige Wartungen
Die planmäßigen Wartungen sind remote und vor Ort während der Standard Servicezeiten (08:00 – 17:00 Uhr) enthalten.

1.09 Ersatzteile für die Serverkomponenten
GE Healthcare hält Server-Ersatzteile bereit. Dabei obliegt GE Healthcare im Rahmen des Systemmanagements die Entscheidung, ob die Ersatzteile vor Ort gelagert, oder die entsprechenden SLA der Lieferanten verwendet werden. Für Workstations und Befundmonitore gelten die Punkte 1.10 und 1.11.

1.10 Hardware Support für Workstations
In Zusammenarbeit mit den Herstellern bieten wir eine 36 monatige Gewährleistung beginnend mit der Anlieferung der Workstation beim Kunden. Der Harware-Austausch erfolgt next Business Day nach Eingang des Calls. Um den Austausch zeitgerecht zu ermöglichen, stellt GE Healthcare ein vorkonfiguriertes Ersatzgerät in

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

einem vom Kunden zu benennenden Raum (Technikerraum) bereits bei Vertragsschluss vor Ort zur Verfügung. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist bietet GEHC der Krankenhaus Nordwest GmbH eine kostenpflichtige Ersatzteilversorgung bis zum Ende der Vertragslaufzeit.
Die unter die Gewährleistung fallenden wartungsrelevanten Workstations sind in Anlage 1 aufgeführt.

1.11 Hardware Support für Befundmonitore
In Zusammenarbeit mit den Herstellern bieten wir eine 60 monatige Gewährleistung beginnend mit der Anlieferung des Befundmonitors beim Kunden. Der Harware-Austausch erfolgt next Business Day nach Eingang des Calls.
Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist bietet GEHC der Krankenhaus Nordwest GmbH eine kostenpflichtige Ersatzteilversorgung bis zum Ende der Vertragslaufzeit.
Die unter die Gewährleistung fallenden wartungsrelevanten Befundmonitore sind in Anlage 1 aufgeführt.

2. GE erbringt bei Auswahl folgende optionale Leistungen

2.01 Verlängerte Standard Servicezeiten für Software Updates und Upgrades nach 17:00 Uhr und am Wochenende

Für die Durchführung von Software Updates / Upgrades, Patches, etc. gilt eine verlängerte Standard Servicezeit :

- Mo.-Fr. : 17:00- 22:00 Uhr
- Sa., So., Feiertags : 00:00- 24:00 Uhr

2.02 Applikationsschulung
Hier bieten wir Ihnen vor Ort eine 2-tägige Schulung pro Jahr für Fragen zur Nutzung des Programms an. Im Preis enthalten sind die Reisekosten. Die Termine sind 4 Wochen im Vorfeld mit dem Auftragnehmer abzustimmen. Ein Übertragung der Schulung in das Folgejahr ist hier nicht möglich.

2.03 Technische Systemadministratorenschulung
Den unter Anlage 3 benannten Systemadministrator bietet GE Healthcare vor Ort einen 2-tätigen technischen Kurs pro Jahr an. Dieser umschließt die Betreuung der Anlage und die nochmalige Einweisung in die Aufgaben des technischen Systemadministrators. Im Preis enthalten sind die Reisekosten. Die Termine sind 4 Wochen im Vorfeld mit dem Auftragnehmer abzustimmen. Eine Übertragung der Schulung in das Folgejahr ist nicht möglich.

2.04 Vor Ort Betreuung durch einen GE Techniker

GE stellt dem Kunden vor Ort einen Techniker zur Unterstützung bei folgenden Aufgaben zur Verfügung :

- Technische Systemadministration
- Manuelle Sichtkontrolle der Serverräume
- Periodisches Reporting der Leistungsdaten des Systems
- Erfassen, Lösen und Eskalieren von technischen und applikationsbezogenen Problemen
- Durchführung von geplanten Wartungen an den in Anlage 1 aufgeführten Hardwarekomponenten
- Planung, Durchführung und Kontrolle von Backups an fest vereinbarten Tagen
- Einspielen von Patches, Updates und Fehlerkorrekturen an Workstations und Servern
- Regelmäßige Kontrolle der Systemkonfiguration, Überwachung der Server mittels der durch GE bereitgestellten Tools (Dienste, Festplattenkonfigurationen, Cacheauslastung, Backupfehler, etc.)

2.04 A Vor-Ort Technikerbetreuung 30 Tage pro Jahr
Diese Option enthält einen 30 Tage Support durch einen GE Techniker während der Standard-Servicezeiten von Montags bis Freitags (ausgenommen Feiertage).

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

2.04 B Vor-Ort Technikerbetreuung 250 Tage pro Jahr
Diese Option enthält einen 250 Tage Support durch einen GE Techniker während der Standard-Servicezeiten von Montags bis Freitags (ausgenommen Feiertage).

2.05 Jährliche Monitorkonstanzprüfung
Diese Option enthält die jährliche Monitorkonstanzprüfung an den diagnostischen Befundarbeitspläten (DWS) oder nach einem Austausch der Monitore inkl. Erstellung der Prüfprotokolle und etwaiger Nachkalibrationen (soweit dies technisch möglich ist). Im Preis enthalten sind Reisekosten und Spesen. Die Prüfmittel (Wellhöfer. o.ä.) werden vom Klinikum bereitgestellt.

MITWIRKUNGSPFLICHTEN
Die Krankenhaus Nordwest GmbH hat um Rahmen der vertraglichen Mitwirkungspflicht dafür zu sorgen, dass unter anderem folgende Voraussetzungen zur Erbringung der Leistungen erfüllt sind:

- Zugang zum Serverraum
- Verantwortlicher Ansprechpartner, der innerhalb und außerhalb der Standard Servicezeiten zur Verfügung steht. Eine namentliche Bennenung dieser Person und seines Stellvertreters erfolgt in Anlage 3.

ERGÄNZENDE VERTRAGSVEREINBARUNGEN

Rückstellungen für Ersatzinvestitionen
Die Serverwartung für die Intelbasierten Server kann von GE nur bis zu einem maximalen Zeitraum von 60 Monaten durch die Hersteller gewährleistet werden. GEHC behält sich aus diesem Grunde vor, die Wartung dieser Server nach Ablauf dieser 60 Monate mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Quartals zu kündigen. Eine Erweiterung der Serviceleistungen auf ein 6. bzw. 7. Vertragsjahr unterliegt einer Einzelfallbetrachtung und steht in GEHC alleinigem Ermessen.
Aufgrund der daraus resultierenden technischen Veränderungen empfiehlt GEHC der Krankenhaus Nordwest GmbH Rückstellungen für Ersatzinvestitionen zu bilden.

Active Directory
Die Pflege des Active Directory erfolgt durch den Kunden. Für die RIS-PACS-Clients sollte eine eigene OU angelegt werden. Einrichtung und Änderungen sind mit dem GE-Service entsprechend der Spezifikationen der eingesetzten Software abzustimmen. Es gilt hier das Prinzip der zielorientierten, partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

Anpassungen
Für weitere Hard- und/oder Softwarekomponenten, die während der Vertragslaufzeit durch die Krankenhaus Nordwest GmbH bestellt und von GEHC geliefert und/oder installiert werden oder die während der Vertragslaufzeit außer Betrieb genommen und von GEHC deinstalliert werden, erhöht bzw. reduziert sich die jährliche Gesamtjahresvergütung gemäß Anlage 2 um einen Betrag, welcher 12 % des Gesamtauftragswertes der betreffenden zusätzlichen Hardware- und/oder Softwarekomponenten entspricht.

Die Vergütungspflicht für die Wartungs- und/oder Pflegeleistungen solcher zusätzlichen Komponenten beginnt mit erfolgter Gesamtabnahme. Die Anlagen 1 und 2 dieses Vertrags werden entsprechend angepasst.

Verbrauchsmaterialien
Die Wartunsgleistungen erstrecken sich nicht auf Zubehör- und Verbrauchsmaterialien (Einmalartikel, Verschleissteile etc.). Diese Leistungen (u.a. Farbbänder, Beamer-Lampen, Druckköpfe, Toner etc) werden nach Maßgabe der jeweiligen Listenpreise gesondert in Rechnung gestellt.

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

Eskalationsstufen
Bei Klärungsbedarf im Rahmen der Abwicklung von Hotline-Prozessen oder der Bearbeitung von Servicejobs oder Eskalation eines Problems an eine nächsthöhere Stufe, steht Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

Eskalationsstufe	
Stufe 1	1. FE – zuständiger Techniker
Stufe 2	Leiter Remote Online Center Zentraleuropa oder Vertreter im Amt, Herr Frank Aderhold Email: frank.aderhold@med.ge.com Telefon: +49 7348 9861 0
Stufe 3	Rea Service Manager NORD: Matthias Leesch Email: matthias.leesch@ge.com Telefon: +49 (0) 174 3239744
Stufe 4	Leiter Service Zentraleuropa oder Vertreter im Amt, Herr Gerwald Steiger Email: gerwald.steiger@med.ge.com Telefon: +49 175 934 1199

Systemverfügbarkeit
Der Systemverfügbarkeit liegt ein Berechnungszeitraum von 365 Tagen und 24h zugrunde, d.h. also ein Zeitraum von insgesamt 8760 Stunden pro Jahr.
Innerhalb diese Berechnungszeitraums gilt das System als verfügbar, solange kein systemkritischer Fehler (vgl. 1.06) vorliegt.

Darüber hinaus gilt das System bis zu einem gleichzeitigen Ausfall von 50% aller Workstations pro Standort als noch verfügbar.

Eine geplante und mit dem Kunden vereinbarte Unterbrechung des Regelbetriebes für Updates, Upgrades oder Bugfixes (field modification instruction, kurz FMI) wird bei Berechnung der Nichtverfügbarkeit nicht in Betracht gezogen, solange Art, Dauer und Umfang der Unterbrechung in angemessener Frist vorab dem Auftraggeber kommuniziert und etwaige Ausfallszenarien oder Einschränkungen kenntlich gemacht wurden.

Die garantierte Systemverfügbarkeit (mit der Option ASM) beträgt 99,8%, d.h. es ist eine ungeplante Nichtverfügbarkeit von 18 Stunden pro Jahr möglich. Die maximale Ausfallzeit pro Jahr darf 18 Stunden nicht übersteigen.

Dokumentation der Systemverfügbarkeit
Die Zeiten in denen die Systemverfügbarkeit nicht erreicht wurde, werden quartalsweise von GEHC und dem HCF gemeinsam erhoben und in jeweils einem Dokument mit folgenden Angaben festgehalten:

- Tag und Uhrzeit des Ausfalls,
- Typ/Modell und Nummer der ausgefallenen systemkritischen Komponenten (siehe Anlage 1) und
- Dauer des Ausfalls/der nicht erreichten Systemverfügbarkeit.

Die Angaben sind vom verantwortlichen Personal der Krankenhaus Nordwest GmbH (siehe Anlage 3 dieses Vertragsdokumentes) zu unterzeichnen und an den Leiter Service Zentraleuropa Herrn Gerwald Steiger oder Vertreter im Amt, zur Gegenzeichnung per Post zu übermitteln.

Die dokumentierten Zeiten werden jeweils für sich geprüft und die tatsächlichen Systemverfügbarkeiten

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

werden gemeinsam durch GEHC und den Kunden festgestellt.

Berechnung der Vertragsstrafe
Bei Unterschreitung der garantierten Systemverfügbarkeit, die auf das alleinige Verschulden von GEHC zurückzuführen ist, kann die Krankenhaus Nordwest GmbH von GEHC die Zahlung einer Vertragsstrafe verlangen.
Falls GEHC eine Ausfallzeit von jährlich mehr als 18 Stunden zu verantworten hat, gewährt sie der Krankenhaus Nordwest GmbH für jede Unterschreitung um 0,1% Punkte ab einer Systemverfügbarkeit von 99,7% eine Gutschrift von 1% der gesamten Wartungs-und Pflegepauschale des RIS/PACS Systems (die CR Systeme sind hier nicht enthalten) für das laufende Kalenderjahr.
Die Vertragsstrafe bezieht sich nur auf den Support-Anteil für die Hard- und Software.
Die Gutschriften sind mit der Wartungs-und Pfelefpauschale der darauffolgenden Abrechnungsperiode verrechenbar.

Die Vertragsstrafe beträgt maximal 10 % der Gesamtjahresvergütung netto pro Jahr.

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

Anlage 1 – Komponenten und Bestandteile des Servicevertrages nach Standorten

1.Standort: Krankenhaus Norwest GmbH, Steinbacher Hohl 2-26, D-60488 Frankfur/Main (Nordwest in Tabelle)
2.Standort: Hospital zum heiligen geist, Lange Str. 2-6, D-60311 Frankfurt/Main (HG in Tabelle)

Kat-Nr. oder SO-Nummer	Beschreibung	Standort	System-kristisch	Anzahl	Installations - datum HW (go Life)	Serien-nummer	Abnahme-datum SW
	RIS						
Z46831F	RISi Default CSM100 - Cluster Server Medium < 100 user - HP (13U)	Nordwest	X	1			
Z46831K	RISi Dictation Server	Nordwest		1			
M82021MC	RISi Upgrade 3.X - 4.X (-)	Nordwest		12			
M82021AA	Radiology Basic Module, Centricity RIS	Nordwest		18			
M82021BD	Seperation Of Institutes	Nordwest		3			
M82021BW	SPM hw-set SER microphone (VRec&DD)	Nordwest		10			
M82021BR	RISi Dictation/Writing SW-enable (VRec&DD)	Nordwest		10			
M82021S	SPM DD SW for pure Digital Dictation - dic/type - Philips	Nordwest		10			
M82021BV	SPM hw-set USB head-set (VRec&DD)	Nordwest		5			
M82021BR	RISi Dictation/Writing SW-enable (VRec&DD)	Nordwest		5			
M82021S	SPM DD SW for pure Digital Dictation - dic/type - Philips	Nordwest		5			
M82021CP	Dicom Modality Worklist Interface	Nordwest		9			
M82021BP	DICOM PPS Interface	Nordwest		7			
NLEI005K255PC	RIS-Client Hardware HP dc7100 2,8GHz 512MB RAM, 40GB, EIZO 768-K 19" Monitor	Nordwest		7			
M82021PS	RISi Laserprinter Low Volume 2K	Nordwest		3			
NLEI005K255PR	Farbprinter HP 3500N	Nordwest		3			
M82021PW	Labelprinter - Low Volume	Nordwest		3			
	RIS Heilig Geist						
M82021AA	Radiology Basic Module, Centricity RIS	HG		15			
M82021BW	SPM hw-set SER microphone (VRec&DD)	HG		3			
M82021BR	RISi Dictation/Writing SW-enable (VRec&DD)	HG		3			
M82021S	SPM DD SW for pure Digital Dictation - dic/type - Philips	HG		3			
M82021BV	SPM hw-set USB head-set (VRec&DD)	HG		2			
M82021BR	RISi Dictation/Writing SW-enable (VRec&DD)	HG		2			
M82021S	SPM DD SW for pure Digital Dictation - dic/type - Philips	HG		2			

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

KOPIE

GE Healthcare

Kat-Nr. oder SO-Nummer	Beschreibung	Standort	System-kristisch	Anzahl	Installations - datum HW (go Life)	Serien-nummer	Abnahme-datum SW
NLEI005K255PC	RIS-Client Hardware HP dc7100 2,8GHz, 512MB RAM, 40GB EIZO 768-K 19" Monitor	HG		14			
M82021PS	RISi Laserprinter Low Volume 2K	HG		2			
NLEI005K255PR	Farbprinter HP 3500N	HG		1			
M82021PW	Labelprinter - Low Volume	HG		1			
	PACS Nordwest						
K2004RA	Centricity PACS IMS 2.0 SW	Nordwest		1			
K2004RN	Centricity PACS Image Volume 2.0 SW	Nordwest		1			
K2006MG	Centricity PACS DAS SW	Nordwest		4			
K2010ZB	Centricity PACS DICOM SEND SW	Nordwest		1			
K2002ZT	Centricity PACS RA1000 DICOM PRINT, SW	Nordwest		1			
K2004RD	Centricity PACS Archive 2.0 SW	Nordwest		1			
K2004RB	Centricity PACS 2.0 Database and Archiving License for 25K procedures per year	Nordwest		4			
K2004RC	Centricity PACS Redundant Archive Software	Nordwest		1			
NLEI005K255PC	PACS Workstation Hardware HP xw6200 3,0GHz, 2GB RAM, 160GB	Nordwest		12			
NLEI005K255PC	PACS Workstation Hardware HP xw6200 3,0GHz, 2GB RAM, 160GB	Nordwest		12			
NLEI015K255PC	HERCULES Medical PC mit 19" Monitor	Nordwest		9			
NLEI005K255PC	PACS-PC-Wand-1C HP dc7100 2,8GHz, 512MB RAM, 40GB EIZO 768-K 19" Monitor	Nordwest		10			
NLEI021K255MT	EIZO G51-twin	Nordwest		1			
NLEI013K255MT	EIZO G31-twin	Nordwest		4			
NLEI010K255MT	EIZO R23-twin	Nordwest		8			
NLEI010K255MT	EIZO 768-K 19" Monitor	Nordwest		12			
NLEI010K255MT	EIZO G20	Nordwest		5			
NLEI010K255MT	EiZO R23-twin	Nordwest		2			
NLEI010K255MT	EIZO R23	Nordwest		5			
NLEI010K255MT	EIZO GX2 und RX1	Nordwest		1			

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

KOPIE

GE Healthcare

Kat-Nr. oder SO-Nummer	Beschreibung	Standort	System-kristisch	Anzahl	Installations - datum HW (go Life)	Serien-nummer	Abnahme -datum SW
K2022LH	Centricity PACS RA1000 2.0 Diagnostic SW	Nordwest		12			
K2070L	Centricity PACS AW Suite Volume Viewer Media kit	Nordwest		4			
K2070KN	Centricity PACS AW Suite Volume Viewer, 1 conc SW	Nordwest		4			
K2070KKN	Cenricity PACS AW Suite ext. Volume Viewer, 1 conc SW	Nordwest		4			
K2022LJ	Centricity PACS RA1000 2.0 Clinician SW	Nordwest		12			
E81001AJ	Vidar Sierra plus Film Digitizer	Nordwest		1			
NLEI005K255PC	RIS-Client Hardware HP dc7100 2,8GHz, 512MB RAM, 40GB EIZO 768-K 19" Monitor	Nordwest		1			
K2040LE	Centricity Workstation- German Country kit	Nordwest		1			
K2090JF	Centricity RA600 V7.0 STD S/W ONLY	Nordwest		1			
K2090JM	Centricity RA600 V7.0 Quality Control Module	Nordwest		1			
K2090JJ	Centricity RA600 V7.0 Data Aquisition Module	Nordwest		1			
K2090KF	Centricity Digital Hardcopy DVD-Robot V1.0	Nordwest		1			
NLEI030K255PR	Xerox M24 mit aycan Printserver	Nordwest		1			
NLEI010K255MT	Beamer für Demoraum NEC VT 670	Nordwest		7			
K2080MH	Centricity Web 2.1 Server SW (PACS SRV)	Nordwest		1			
K2080ND	Centricity Web 2.1 1CCU (PACS)	Nordwest		30			
K2080MW	Centricity Web 2.1 ASM Support	Nordwest		1			
K2080NA	Centricity Web 2.1 Dual Monitor License	Nordwest		7			
K2080K	Centricity Web 2.1 OPEN API	Nordwest		1			
NLEI010K255MT	EIZO Doppelstandfuß LS-HM1-D-K	Nordwest		13			
M80071HA	Europe VPN/ADSL Service toolkit	Nordwest		1			

KOPIE

GE Healthcare

Kat-Nr. oder SO-Nummer	Beschreibung	Standort	System-kristisch	Anzahl	Installations - datum HW (go Life)	Serien-nummer	Abnahme -datum SW
	PACS Heilig Geist						
K2004RB	Centricity PACS 2.0 Database and Archiving License for 25K procedures per year	HG		2			
K2007RS	Centricity PACS Exam Manager / HSA SW	HG		1			
K2031YW	EA v2.1 Virtual Archive License	HG		1			
K2031WB	Centricity Archive EMC Storage (4TB, Expension)	HG	X	1			
K2006MG	Centricity PACS DAS SW	HG		2			
K2010ZB	Centricity PACS DICOM SEND SW	HG		1			
K2002ZT	Centricity PACS RA1000 DICOM PRINT, SW	HG		1			
NLEI005K255PC	PACS Workstation Hardware HP xw6200 3,0GHz, 2GB RAM, 160GB	HG		4			
NLEI005K255PC	PACS Workstation Hardware HP xw6200 3,0GHz, 2GB RAM, 160GB	HG		5			
NLEI015K255PC	HERCULES Medical PC mit 19" Monitor	HG		5			
NLEI005K255PC	PACS-PC-Wand-1C HP dc7100 2,8GHz, 512MB RAM, 40GB EIZO 768-K 19" Monitor	HG		5			
NLEI021K255MT	EIZO G51-twin	HG		1			
NLEI013K255MT	EIZO G31-twin	HG		1			
NLEI010K255MT	EIZO R23-twin	HG		2			
NLEI010K255MT	EIZO 768-K 19" Monitor	HG		4			
NLEI010K255MT	EIZO G20	HG		2			
NLEI010K255MT	EiZO R23-twin	HG		1			
NLEI010K255MT	EIZO R23	HG		1			
NLEI010K255MT	EIZO GX2 und RX1	HG		1			
K2022LH	Centricity PACS RA1000 2.0 Diagnostic SW	HG		4			
K2070L	Centricity PACS AW Suite Volume Viewer Media kit	HG		2			
K2070KN	Centricity PACS AW Suite Volume Viewer, 1 conc SW	HG		2			
K2070KKN	Cenricity PACS AW Suite ext. Volume Viewer, 1 conc SW	HG		2			
K2022LJ	Centricity PACS RA1000 2.0 Clinician SW	HG		3			

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

Kat-Nr. oder SO-Nummer	Beschreibung	Standort	System-kristisch	Anzahl	Installations - datum HW (go Life)	Serien-nummer	Abnahme-datum SW
E81001AJ	Vidar Sierra plus Film Digitizer	HG		1			
NLEI005K255PC	RIS-Client Hardware HP dc7100 2,8GHz, 512MB RAM, 40GB EIZO 768-K 19" Monitor	HG		14			
K2090JF	Centricity RA600 V7.0 STD S/W ONLY	HG		1			
K2090JM	Centricity RA600 V7.0 Quality Control Module	HG		1			
K2090JJ	Centricity RA600 V7.0 Data Aquisition Module	HG		1			
K2040LE	Centricity Workstation- German Country kit	HG		1			
K2090KE	Centricity Digital Hardcopy CD-Robot V1.0	HG		1			
NLEI030K255PR	Xerox M24 mit aycan Printserver	HG		1			
NLEI010K255MT	Beamer für Demoraum NEC VT 670	HG		2			
K2080ND	Centricity Web 2.1 1CCU (PACS)	HG		17			
K2080NA	Centricity Web 2.1 Dual Monitor License	HG		3			
NLEI015K255PC	MERGE Box			5			
	Erweiterung vom 26.4.2011						
SO 2938363	Spracherkennungs SW Lizenz 1:1 Profil	Nordwest		1			26.04.2010
	Erweiterung vom 08.03.2011						
SO 2927171	Spracherkennungs SW Lizenz 1:1 Profil	Nordwest		1			08.03.2010
	Erweiterung vom 26.04.2011						
SO 2933970	Spracherkennungs SW Lizenz 1:1 Profil	Nordwest		2			26.04.2010
	Erweiterung vom 26.04.2011						
SO 2930408	Spracherkennungskontext	Nordwest		12			26.04.2010
	Erweiterung vom 27.08.2010						
SO 2892909	Centricity Basis Modul Radiologie	Nordwest		6			27.08.2010
	Erweiterung vom 27.08.2010						
SO 2892348	Centricity Basis Modul Radiologie	HG		2			27.08.2010

KOPIE

GE Healthcare

Kat-Nr. oder SO-Nummer	Beschreibung	Standort	System-kristisch	Anzahl	Installations - datum HW (go Life)	Serien-nummer	Abnahme-datum SW
	Erweiterung vom 08.04.2010						
SO 2876579	PACS 3.0 HP G5 Server HW	Nordwest	X	1	21.03.2010		
	Archive Long Term Storage SW	Nordwest		1			08.04.2010
	Archive Vituell License SW	Nordwest		1			08.04.2010
	Archive 3.0 SW	Nordwest		1			08.04.2010
	Erweiterung vom 14.06.2010						
SO 2870842	Image Volume HP DAS IV G6 Server	Nordwest		1	03.05.2010		
	PACS HP DAS IV G6 Server	Nordwest	X	1	03.05.2010		
	PACS 3.0 HP COPS G& Server	Nordwest	X	1	03.05.2010		
	PACS 3.0 DB Replication SW	Nordwest		1			14.06.2010
	PACS HP DBREP G6 Server	Nordwest	X	2	03.05.2010		
	PACS F5 1600 BIG-IP HW	Nordwest	X	1	03.05.2010		
	AWS 2.0 Vol CON_LIC UPGD	Nordwest		3			14.06.2010
	CPACS SOL 2.1 To LIN 3.1	Nordwest		1			14.06.2010
	HP IMS SAN G6 Server	Nordwest	X	2	03.05.2010		
	Erweiterung vom 21.06.2010						
SO 2869918	Spracherkennungs SW Lizenz 1:1 Profil	Nordwest		2			21.06.2010
	Erweiterung vom 12.08.2010						
SO 2819977	Spracherkennungs SW Lizenz 1:1 Profil	Nordwest		3			12.08.2010
	Erweiterung vom 19.12.2010						
SO 2789288	Spracherkennungs SW Lizenz 1:1 Profil	HG		3			19.12.2010
	Erweiterung vom 04.03.2010						
SO 2767625	Virtuelles Archive SW	Nordwest		1			04.03.2010
	Erweiterung vom 24.03.2010						
SO 2755751	Spracherkennungs SW Lizenz 1:1 Profil	HG		4			24.03.2010
	AddOn Server low	HG		1	22.03.2010		

KOPIE

GE Healthcare

2x9.175

150470 → 179059

Anlage 2

Detailaufstellung der Gesamtjahresvergütung

Jahresvergütung für die Software und Hardware gem. Auflistung Anlage 1 für RIS/PACS :

Bezeichnung	01.04.2012 bis 31.12.2012	01.01.2013 bis 31.12.2013	01.01.2014 bis 31.12.2014	01.01.2015 bis 30.03.2015
Gesamtwartungkosten Nordwest / Heilig Geist Supportanteil für SW/HW	82.500,00	110.000,00	110.000,00	27.500,00
Gesamtwartungkosten Nordwest / Heilig Geist Pflegeanteil für SW/HW	41.250,00	55.000,00	55.000,00	13.750,00
Gesamtvergütung Brutto inkl. MwSt	123.750,00	165.000,00	165.000,00	41.250,00

Die Parteien stimmen überein das vorliegender Wartungsvertrag den bisherigen Wartungsvertrag mit Unterschrift vom 31.03.2006 mit Wirkung zum 01.04.2012 vollumfänglich ersetzt. Die Vertragsnummer GITHS021 wird nicht in diesen Vertrag mit übernommen. Sie erlischt zum 31.3.2012.

Vergütungsänderung:

Verändert sich der vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden veröffentlichte „Verbraucherpreisindex für Deutschland", des aktuellen Jahres (Refferenzwert November) in Bezug auf das Vorjahr um mehr als 2%-Indexpunkte nach oben oder nach unten, ist jede Partei zur Anpassung in angemessener Vergütungshöhe berechtigt. Die Höhe der Vergütung hat dabei der Billigkeit zu entsprechen sowie der Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse insgesamt Rechnung zu tragen.

Die Preisanpassung kann jeweils mit Wirkung zum 01.01. des folgenden Fiskaljahres berechnet werden. Diese Änderung muss vor diesem Zeitpunkt schriftlich per Einschreiben mit Rückschein angekündigt werden.

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

KOPIE

GE Healthcare

Anlage 3

Verantwortliches Personal des Kunden für das Gesamtsystem

Gesamtverantwortung RIS / PACS:
Name: Herr Schrage
Telefon +49 (0) 69 760 14024
E-mail: schrage.lorenz@sthhg.de

System-Administrator:
Name:
Telefon:
E-mail:

1. Stellvertretender System-Administratorin:
   Name:
   Telefon
   E-mail:

2. Schulungs-Kontaktperson (falls nicht gleiche Person wie System-Administrator):
   Name:
   Telefon:
   E-mail:

3. Stellvertretende Schulungs-Kontaktperson (falls nicht gleiche Person wie stellvertretender System-Administrator):
   Name:
   Telefon
   E-mail:

4. Kontaktperson Informatik (z.B. Serverraum):
   Name:
   Telefon:
   E-mail:

5. Stellvertretende Kontaktperson Informatik (z.B. Serverraum):
   Name:
   Telefon:
   E-mail:

Der Kunde stellt sicher, das frühzeitig ein geeigneter Nachfolger benannt und eingesetzt wird, falls eine oder mehrere der oben bezeichneten Personen für die Erfüllung dieses Vertrages nicht mehr eingesetzt werden oder zur Verfügung stehen.

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

KOPIE

GE Healthcare

Anlage 4

1. Reisekosten innerhalb Deutschland)	Dienstleistungen (Inklusive
Projektmanagement	1.660,00 € pro Tag (M80061HA)
System Integration & Netzwerk	1.660,00 € pro Tag (M80061HB)
System Entwicklung	1.660,00 € pro Tag (M80061HC)
Applikationsspezialist	1.660,00 € pro Tag (M80061HR)
Netzwerkspezialist	1.660,00 € pro Tag (M80061HE)
Consulting	1.660,00 € pro Tag (M80061HF)
Stundensätze zzgl. Reisekostenpauschale:	
Techniker Wartungsvertrag	170,00 € pro Stunde mit zzgl. Zuschlagssätze gemäß Punkt 4 Regelmässige Dienstzeiten
Techniker	242,00 € pro Stunde ohne Wartungsvertrag zzgl. Zuschlagssätze gemäß Punkt 4 Regelmässige Dienstzeiten
1. Schulungen	
Training für:	Schulungsort:
2. Basisdaten (Masterfile Data)	2 Tage in Dornstadt
3. Grafische Datenauswertung (Query/Statistics)	2 Tage in Dornstadt
4. Kassenabrechnung (Public Health Insurance)	2 Tage in Dornstadt
5. Privat-, BG-, Gutachtenabrechnung	1 Tag in Dornstadt
6. Krankenhaus Abrechnung Extern/Intern	1 Tag in Dornstadt
7. Befunderstellung, Befundmappe, Diktiersystem	vor Ort, Tage nach Bedarf
8. Patientenanmeldung	vor Ort, Tage nach Bedarf
9. Leistungserfassung	vor Ort, Tage nach Bedarf
10. Terminplanung	vor Ort, Tage nach Bedarf
11. Archivverwaltung	vor Ort, Tage nach Bedarf
12. RIA Labor	vor Ort, Tage nach Bedarf
13. Fachmodul Nuklearmedizin, Nuklidverwaltung	vor Ort, Tage nach Bedarf
14. MEDORA Systemadministration	vor Ort, Tage nach Bedarf
15. Begleitender Echtbetrieb Schulung (Stand By for Go Live)	4 Tage in Dornstadt
16. Nachschulung	vor Ort, Tage nach Bedarf
Schulung & Beratung vor Ort (max. 4 Personen)	2.000,00 € pro Schulungstag (8 Std)
17. Schulung bei GEHC IT Dornstadt (Minimum 3 Personen, Maximum 8 Personen)	350,00 € pro Person und Tag

Bitte beachten Sie im Userweb unsere laufenden Schulungen und Platzreservierungen.

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung

18. Bereitschaftsdienst

Erweiterter Remote Support (telefonischer Support), Arbeiten außerhalb unserer regelmäßigen Dienstzeit für z.B. Installation. Stundenweise Abrechnung gemäß System Installation (M80061HE) zzgl. Aufschlag siehe 4. Regelmäßige Dienstzeiten.

19. Regelmäßige Dienstzeiten

am Firmensitz der GEHC Dornstadt:	Montag bis Freitag 8:00 Uhr - 17:00 Uhr mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage am Firmensitz der GEHC Dornstadt.

Für Arbeiten und Anreisen außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten werden folgende Zuschläge zum Basispreis berechnet:

Montag bis Freitag 17:00-22:00	25 %	212,50 €	bzw. 302,50 ohne Wartungsvertrag
Samstag	50 %	255,-€	bzw. 363,- ohne Wartungsvertrag
Sonn- und Feiertag	100 %	340,-€	bzw. 484,- ohne Wartungsvertrag
Ostern/Pfingsten/Weihnachten/Silvester	150 %	425.-€	bzw. 605,- ohne Wartungsvertrag

Für Arbeiten zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr wird zusätzlich ein Nachtzuschlag von 50 % berechnet.

20. Reisekosten

Wenn nicht im Vertrag anders vereinbart gelten folgende Pauschalen:

21. Reisekosten (Reisezeiten, Fahrtkosten und Spesen) werden pauschal pro Person berechnet.

Zone	einfache Entfernung (ausgehend von der GEHC Dornstadt Service-Station)	Pauschale
1	0 – 50 km	70,00 €
2	50 – 100 km	100,00 €
3	100 - 200 km	135,00 €
4	200 - 500 km	250,00 €
5	ab 500 km	625,00 €

Bei mehrtägigen Reisen werden zusätzliche Auslagen für Übernachtung und Spesen pauschal mit 125,00 € für den zweiten und jeden weiteren Tag in Rechnung gestellt.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GE Healthcare.

(Jürgen Sprekelmeyer)
Direktor der Stiftung

(Heilmann)
Leiter der Wirtschaftsabteilung
und Allgemeinen Verwaltung